SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 8

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN COMÚN. ÓRGANOS NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS. LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN. LOS GRUPOS POLÍTICOS. LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



La organización municipal en el ordenamiento jurídico español se rige por un marco regulador pluridimensional integrado por los principios consagrados en la Constitución Española (CE), la legislación básica del Estado en materia de régimen local —encabezada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), dictada al amparo del artículo 149.1.18ª de la CE que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas—, la normativa autonómica desarrollada en el marco de dicha legislación básica y la propia normativa de ámbito municipal. De este modo, la estructura organizativa local responde a la aplicación de un régimen normativo bifronte entre el Estado y las Comunidades Autónomas, al cual se suma el ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización reconocida a los municipios en el artículo 4.1 de la LBRL.

Desde la perspectiva constitucional, el funcionamiento y la ordenación de la Administración municipal deben ajustarse de forma imperativa a lo previsto en el artículo 103.1 de la CE, el cual establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Asimismo, el artículo 137 de la CE determina que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Por su parte, el artículo 140 de la CE garantiza de forma expresa la autonomía municipal y les reconoce personalidad jurídica plena, asignando su gobierno y administración a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. En cuanto a su selección, los Concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, mientras que el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos, en los términos estipulados por la legislación electoral general.

En desarrollo directo de estos mandatos, el artículo 1.1 de la LBRL define a los municipios como las entidades básicas de la organización territorial del Estado y los cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, facultados para institucionalizar y gestionar con autonomía los intereses propios de sus colectividades. En idéntica línea, el artículo 11.1 de la LBRL reitera que el Municipio es la entidad local básica con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Adicionalmente, el artículo 11.2 de la LBRL consagra la organización municipal como uno de los tres elementos constitutivos esenciales del municipio, conjuntamente con la población y el territorio, canalizando a través de ella su naturaleza democrática. Por último, la regulación básica del régimen organizativo ordinario se contempla en los artículos 19 a 24 de la LBRL, articulando una distinción conceptual entre órganos necesarios y órganos complementarios, sin que de dicho desglose se derive automáticamente su condición de preceptivos o facultativos.

Los órganos municipales necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, revisten la condición de órganos necesarios el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local en aquellas corporaciones en que deba existir. En el marco de la legislación básica, el artículo 20.1 de la LBRL impone la existencia obligatoria del Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno en la totalidad de los Ayuntamientos de España. Por el contrario, la Junta de Gobierno

Local es de existencia preceptiva en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, mientras que en aquellos de población inferior únicamente se constituirá cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico Municipal (ROM) o lo acuerde formalmente el Pleno corporativo.

Asimismo, en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menor población provistos de Junta de Gobierno Local, deben crearse —salvo que la legislación autonómica prevea otra estructura organizativa— órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos sometidos al Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales delegados, sin perjuicio de las competencias de control del Pleno, garantizándose la participación proporcional de todos los grupos políticos integrados en la corporación. Por su parte, la Comisión Especial de Cuentas resulta imperativa en la totalidad de los municipios españoles conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LBRL, mientras que la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe de forma obligatoria en los municipios del Título X y en aquellos otros en que el Pleno lo acuerde por mayoría absoluta o lo prevea su ROM.

Profundizando en los órganos indispensables del gobierno municipal, sus regímenes atribucionales y funcionales se estructuran de la siguiente forma:

El Alcalde

El Alcalde es el órgano unipersonal que ostenta la presidencia de la Corporación y asume la jefatura del poder ejecutivo en el municipio. En cuanto a su proceso de elección, el artículo 140 de la CE se remite a la ley electoral, habiendo optado el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) por su elección por los propios concejales en la sesión constitutiva del Ayuntamiento. En dicho acto, pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus respectivas listas electorales; si alguno obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales resulta proclamado electo, mientras que si ningún candidato alcanza dicha mayoría, queda proclamado Alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en las elecciones, resolviéndose los empates mediante sorteo.

Sus competencias orgánicas se disciplinan en el artículo 21 de la LBRL, dividiéndose legalmente en dos grandes bloques atribucionales:

- **Competencias de carácter delegable:** Representar al Ayuntamiento; dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales; la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado; aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP); la jefatura de la Policía Municipal; sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de las ordenanzas; aprobar proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación y figuren previstos en el presupuesto; otorgar licencias; ordenar la publicación y ejecución de los acuerdos municipales; las demás atribuidas expresamente por las leyes; y el ejercicio de la competencia residual.
- **Competencias de carácter indelegable:** Dirigir el gobierno y la administración municipal; convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, ostentando voto de calidad para decidir empates; dictar bandos; la jefatura superior de todo el personal; la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico no atribuidos al Pleno (delegable en la Junta de Gobierno); el ejercicio de acciones judiciales y administrativas; la iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad; la

adopción de medidas necesarias en caso de catástrofe o infortunio público; y la separación del servicio de los funcionarios de carrera o el despido del personal laboral.

El Pleno

El Pleno se integra por la totalidad de los concejales y está presidido por el Alcalde, constituyendo el órgano colegiado de representación política y fiscalización. Sus atribuciones se regulan en el artículo 22 de la LBRL y en el artículo 23 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986:

- **Competencias delegables (en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local):** El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria; la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento; la concertación de operaciones de crédito cuyo importe acumulado en el ejercicio exceda del 10% de los recursos ordinarios (salvo las de tesorería cuando el acumulado vivo supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados del ejercicio anterior); y la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y aún no estén previstos en los presupuestos.
- **Competencias indelegables:** El control y la fiscalización de los órganos de gobierno; los acuerdos sobre participación en organizaciones supramunicipales; la alteración del término municipal; la creación de órganos desconcentrados; el cambio de capitalidad y denominación del municipio; la aprobación inicial del planeamiento general urbanístico; la aprobación del ROM y de las ordenanzas; la determinación de los recursos propios tributarios; la fijación de las formas de gestión de los servicios; la aceptación de delegaciones competenciales; el planteamiento de conflictos de competencias; la aprobación de la plantilla de personal, la RPT y las retribuciones complementarias fijas y periódicas; la aprobación y modificación de los presupuestos y la disposición de gastos en materias de su competencia; la aprobación de las cuentas anuales; la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público; los acuerdos que requieran mayoría cualificada; y las demás otorgadas por las leyes (como la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público).

La Junta de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde

La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación, nombrados y separados libremente por aquel dando cuenta al Pleno. Su función principal radica en prestar asistencia permanente al Alcalde, asumiendo asimismo las atribuciones que le deleguen el Alcalde u otros órganos municipales o las que le asignen directamente las leyes.

Por su parte, los Tenientes de Alcalde son designados y removidos libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local —o entre los concejales donde aquella no exista—, correspondiéndoles sustituir al Alcalde en el orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Su número no puede exceder del número de integrantes de la propia Junta de Gobierno Local en los municipios donde esté constituida, ni de un tercio del número legal de miembros de la Corporación donde no exista.

Órganos complementarios: Comisiones Informativas, Comisión Especial de Cuentas, Concejales Delegados y otros órganos

La organización municipal complementaria encuentra su fundamento normativo básico en los apartados 2 y 3 del artículo 20 de la LBRL, los cuales facultan a las Comunidades Autónomas para regularla en sus leyes de régimen local y a los propios municipios para establecer otros órganos complementarios en sus Reglamentos Orgánicos Municipales. En el ámbito reglamentario estatal supletorio, el artículo 119 del ROF enumera como órganos complementarios en todas las entidades locales territoriales a las comisiones informativas, la comisión especial de cuentas, los concejales delegados y los demás órganos desconcentrados y descentralizados, añadiendo para los municipios a los representantes personales del Alcalde (Alcaldes pedáneos) y a las Juntas Municipales de Distrito. Debe precisarse que son órganos complementarios aquellos distintos de los necesarios, sin que de ello se derive formalmente su carácter facultativo, ya que existen órganos como la Comisión Especial de Cuentas que poseen carácter preceptivo.

Las Comisiones Informativas

Las Comisiones Informativas son los órganos complementarios por excelencia disciplinados en el artículo 20 de la LBRL, existiendo de forma obligatoria en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menor población provistos de Junta de Gobierno Local, salvo previsión organizativa distinta de la legislación autonómica. Tienen por objeto el estudio, informe o consulta previa de los asuntos sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales delegados, garantizándose la participación proporcional de todos los grupos políticos corporativos. El artículo 123 del ROF añade que deben dictaminar las decisiones de la Junta de Gobierno cuando actúe por delegación plenaria. Asimismo, el artículo 124 del ROF distingue entre comisiones permanentes (constituidas con carácter general por áreas de materia) y comisiones especiales (creadas para un asunto concreto y extinguidas tras su cumplimiento). Sus dictámenes revisten carácter preceptivo salvo en supuestos de urgencia según el artículo 126 del ROF. No obstante, existe un debate doctrinal respecto a la inconstitucionalidad sobrevenida de ciertos artículos del ROF por colisión con el principio de supletoriedad del artículo 149.3 de la CE, si bien por seguridad jurídica y prudencia se aplica dicha regulación.

La Comisión Especial de Cuentas

Regulada en el artículo 116 de la LBRL, posee carácter preceptivo en la totalidad de las entidades locales españolas. Su cometido esencial consiste en examinar e informar la Cuenta General de la Corporación antes del 1 de junio de cada ejercicio. Su composición responde de forma estricta al principio de representación proporcional de los distintos grupos políticos que integran el Pleno.

Los Concejales Delegados

La figura de los Concejales Delegados se regula en el artículo 23.4 de la LBRL y en el artículo 43 del ROF, posibilitando que el Alcalde efectúe delegaciones genéricas en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde esta no exista, en los Tenientes de Alcalde. Las **delegaciones genéricas** se refieren a una o varias áreas o materias determinadas, abarcando tanto la facultad de dirigir como la de gestionar los servicios correspondientes, incluyendo

expresamente la potestad de dictar actos administrativos que afecten a terceros. Por otro lado, el Alcalde puede conceder **delegaciones especiales** a favor de cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados comprendidos en las áreas genéricas, sujetas a la supervisión del concejal de área. El ROF clasifica las delegaciones especiales en tres tipos:

1. **Relativas a un proyecto o asunto determinado:** Incluyen todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la de emitir actos frente a terceros, quedando su límite temporal vinculado a la ejecución del proyecto.
2. **Relativas a un servicio determinado:** Comprenden la dirección interna y la gestión de los servicios, pero excluyen la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
3. **Relativas a un distrito o barrio:** Abarcan todas las facultades delegables del Alcalde con eficacia frente a terceros, teniendo un límite estrictamente territorial.

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y otros órganos

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se disciplina en el artículo 132 de la LBRL como un órgano complementario propio de los municipios de gran población y de aquellos donde el Pleno así lo acuerde por mayoría absoluta o lo prevea su ROM. Su función radica en la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal mediante la supervisión continuada y la redacción de un informe anual sobre las deficiencias del funcionamiento de los servicios públicos, existiendo la obligación legal de colaboración por parte de todos los órganos locales. Finalmente, la estructura organizativa se completa con los **demás órganos complementarios** que establezcan las Comunidades Autónomas en sus leyes locales o sectoriales o que decida constituir la propia Corporación conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 20 de la LBRL.

MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN

El régimen especial de los Municipios de Gran Población (MGP) se encuentra regulado en el Título X de la LBRL, resultando de aplicación supletoria las normas del régimen común en todo lo no previsto en dicho título según establece el artículo 19.3 de la LBRL. De conformidad con el artículo 121 de la LBRL, el ámbito subjetivo de este régimen abarca obligatoriamente a los municipios con más de 250.000 habitantes y a las capitales de provincia con población superior a 175.000 habitantes. Asimismo, pueden acogerse a él las capitales provinciales, autonómicas o sedes institucionales, y los municipios de más de 75.000 habitantes que reúnan circunstancias especiales, siempre que así lo decida la Asamblea Legislativa autonómica a iniciativa del respectivo Ayuntamiento.

El régimen orgánico y funcional en los municipios de gran población presenta marcadas peculiaridades organizativas que alteran el equilibrio atribucional clásico:

- El Pleno: Regulado en el artículo 122 de la LBRL, cuenta con la figura del Secretario General del Pleno y se articula internamente a través de Comisiones integradas por miembros de los grupos políticos de forma proporcional. El Pleno puede delegar en estas comisiones la aprobación de reglamentos, ordenanzas, formas de gestión de servicios y la defensa jurídica. Asimismo, según el artículo 124, el Alcalde puede delegar la convocatoria y presidencia de las sesiones plenarias en un concejal.

- La Junta de Gobierno Local: A diferencia del régimen común, ostenta competencias ejecutivas propias y directas reconocidas en el artículo 127 de la LBRL, tales como la concesión de licencias, aprobación de la Oferta de Empleo Público, aprobación de la RPT, retribuciones del personal, despido de personal laboral, separación del servicio de funcionarios, y aprobación de los proyectos de ordenanzas y de presupuestos. Ello implica un marcado adelgazamiento de las funciones administrativas del Pleno y de las competencias ejecutivas del Alcalde.
- Estructura directiva (Art. 130 LBRL): Introduce la distinción entre órganos superiores (Alcalde y miembros de la Junta de Gobierno) y órganos directivos. Tienen la consideración de órganos directivos los coordinadores generales, directores generales, el titular de la Asesoría Jurídica, el Secretario General del Pleno y el Interventor General Municipal. Sus titulares son nombrados y cesados libremente por la Junta de Gobierno Local entre funcionarios de carrera con titulación superior. Además, el Alcalde puede delegarles la resolución de procedimientos como la revisión de oficio de sus propios actos.
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones: Asume carácter estrictamente preceptivo en todos los municipios sometidos al Título X de la LBRL.
- Desconcentración y participación ciudadana: Resulta obligatoria la creación de Distritos como órganos territoriales de gestión desconcentrada conforme al artículo 128 de la LBRL, así como la constitución del Consejo Social del Municipio regulado en el artículo 131 de la LBRL como órgano consultivo de participación económica y social, correspondiendo al Pleno su reglamentación.

LOS GRUPOS POLÍTICOS

El marco jurídico de los miembros electivos de las Corporaciones locales se proyecta directamente desde los principios esenciales del Estado social y democrático de Derecho enunciados en el **artículo 1 de la Constitución Española (CE)**, vinculándose de forma estrecha con el **artículo 6 de la CE** sobre la función de los partidos políticos y con el derecho fundamental a la participación política recogido en el **artículo 23 de la CE**. En el ámbito local, el **artículo 140 de la CE** garantiza la autonomía municipal y encomienda el gobierno de los ayuntamientos a los Alcaldes y Concejales, elegidos estos últimos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Sobre esta base democrática y representativa, el Estado ha regulado el estatuto básico de los cargos electos en los **artículos 73 a 78 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)**, dictados al amparo de la competencia exclusiva estatal consagrada en el **artículo 149.1.18ª de la CE**. Asimismo, este marco básico debe interpretarse conforme al **artículo 7 de la Carta Europea de Autonomía Local (CEAL)**, que garantiza las condiciones mínimas para el libre ejercicio del mandato representativo, incluyendo indemnizaciones por gastos, compensaciones o retribuciones y la debida cobertura social.

De conformidad con el **artículo 73.1 de la LBRL**, el número de miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento de su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se rigen por la legislación electoral general, encarnada en la **Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG)**. Tras la toma de posesión

formal de su cargo, los miembros corporativos gozan de los honores, distinciones y prerrogativas fijados por las leyes estatales o autonómicas, quedando estrictamente obligados al cumplimiento de los deberes e incomodidades inherentes a su función.

En cuanto a su situación administrativa laboral y profesional, el **artículo 74 de la LBRL** dispone que los miembros electos que ostenten la condición de funcionarios de la propia Corporación o de carrera de otras Administraciones públicas pasarán a la situación de **servicios especiales** cuando desempeñen en la Corporación un cargo retribuido con **dedicación exclusiva**. En estos casos, la Corporación afectada debe asumir obligatoriamente el pago de las cotizaciones a las mutualidades obligatorias correspondientes y a las cuotas de Clases Pasivas. Respecto al personal laboral, se aplican idénticas reglas con arreglo a su legislación específica. En contraposición, los miembros que no se encuentren en régimen de dedicación exclusiva tienen garantizada la **permanencia en su centro de trabajo público o privado** de origen durante todo su mandato, quedando prohibido su traslado obligado o la exigencia de concursar a plazas vacantes en distintas localidades.

1. **Derechos de contenido económico, Seguridad Social y Registro de Intereses**

   El régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones locales se articula en el **artículo 75 de la LBRL** atendiendo al grado de dedicación al cargo público:

   - **Dedicación exclusiva:** Perciben retribuciones fijas y son dados de alta en el **Régimen General de la Seguridad Social**, asumiendo la Corporación municipal el pago de las cuotas empresariales correspondientes.
   - **Dedicación parcial:** Aplicable a quienes desempeñen funciones de presidencia, **vicepresidencia**, delegaciones u otras responsabilidades que lo requieran. Perciben retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva y quedan igualmente dados de alta en el **Régimen General de la Seguridad Social** por dicha dedicación. El acuerdo plenario de aprobación debe fijar imperativamente el **régimen de dedicación mínima necesaria**. Sus retribuciones no pueden superar los límites señalados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
   - **Asistencias:** Corresponden exclusivamente a aquellos miembros de la Corporación que **no tengan dedicación exclusiva ni parcial**, percibiéndose únicamente por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados en la cuantía fijada por el Pleno.
   - **Indemnizaciones:** Todos los miembros corporativos, independientemente de su tipo de dedicación, tienen derecho a ser indemnizados por los **gastos efectivos ocasionados** en el ejercicio del cargo, conforme a las normas generales de la Administración e instrucciones plenarias.

   Las retribuciones, indemnizaciones y asistencias deben consignarse obligatoriamente en los presupuestos municipales y publicarse íntegramente en el **Boletín Oficial de la Provincia (BOP)** y en el tablón de anuncios de la Corporación. Asimismo, el **artículo 75 bis de la LBRL** señala que las Leyes de PGE fijarán anualmente el límite máximo total de percepción por todos los conceptos (excluidos los trienios), tomando como referencia las retribuciones de un **Secretario de Estado** en función de los tramos de

población del municipio. Complementariamente, el **artículo 75 ter de la LBRL** limita el número máximo de miembros que pueden prestar servicios en régimen de dedicación exclusiva según la escala demográfica; a modo de ejemplo, se establece un límite máximo de **3 dedicaciones exclusivas** para municipios de 3.001 a 10.000 habitantes, **5 dedicaciones** para municipios de 10.001 a 15.000 habitantes, y **7 dedicaciones** en municipios de 15.001 a 20.000 habitantes.

Por otro lado, la transparencia de los cargos electos se garantiza mediante el **Registro de Intereses** contemplado en el **artículo 75.7 de la LBRL**. Los representantes locales tienen la obligación legal de formular declaración formal sobre causas de posible incompatibilidad, actividades que les proporcionen ingresos económicos, bienes patrimoniales, participación en sociedades de todo tipo y autoliquidaciones de impuestos (IRPF, Patrimonio y Sociedades). Dichas declaraciones se realizan obligatoriamente en cuatro momentos temporales: **antes de la toma de posesión**, **al cesar**, **al finalizar el mandato** y **cuando se modifiquen las circunstancias de hecho**. Estas declaraciones son públicas y se inscriben en dos registros diferenciados en la Entidad Local: el **Registro de Actividades** y el **Registro de Bienes Patrimoniales**.

2. **Derechos de participación política, acceso a la información y régimen de responsabilidad**

El núcleo esencial del estatuto del concejal se orienta a la efectividad del ***ius in officium*** amparado por el **artículo 23 de la CE**, garantizando que los representantes electos ejerzan sus funciones en condiciones de igualdad. Entre sus derechos y deberes fundamentales destaca el derecho y el deber correlativo de asistir con **voz y voto** a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte.

En materia de información administrativa, el **artículo 77 de la LBRL** consagra el derecho de los concejales a obtener del Alcalde o Presidente los antecedentes, datos e informes que obren en poder de la corporación y sean precisos para el desarrollo de sus funciones. La solicitud formal de acceso debe resolverse motivadamente en el plazo de **cinco días naturales** desde su presentación; en caso de no dictarse resolución expresa en dicho plazo, opera el **silencio administrativo positivo**, entendiéndose concedida la autorización. Toda denegación de acceso debe ser imperativamente motivada. Con carácter excepcional, los servicios administrativos locales están obligados a facilitar la documentación de forma directa y **sin necesidad de autorización previa** en cuatro supuestos taxativos:

1. Concejales que ostenten delegaciones de gobierno.
2. Asuntos que hayan de someterse a la deliberación de órganos colegiados de los que formen parte.
3. Resoluciones dictadas por cualquier órgano municipal.
4. Información que sea de libre acceso general.

En la vertiente del deber, los miembros corporativos tienen la obligación de abstenerse de deliberar, votar o intervenir en asuntos en que concurra causa legal de abstención, si bien la inobservancia de esta regla no implica necesariamente la invalidez del acuerdo adoptado.

Asimismo, ostentan el derecho a impugnar judicialmente los actos y acuerdos de la Corporación, siempre que hubiesen **votado en contra** de los mismos en la sesión correspondiente.

Por último, los concejales están sujetos a **responsabilidad civil y penal** por los actos y omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones, pudiendo la Corporación repercutir en ellos las indemnizaciones abonadas a terceros cuando la Administración deba responder patrimonialmente por su conducta intencionada o negligente. Adicionalmente, el Presidente de la Corporación está facultado para imponer **sanciones de multa** por falta no justificada a las sesiones o por incumplimiento reiterado de las obligaciones inherentes al cargo.

3. Los grupos políticos municipales y el régimen jurídico de los concejales no adscritos

La actuación corporativa de los miembros electos se canaliza a través de los **grupos políticos**, según lo dispuesto en el **artículo 73.3 de la LBRL** y los **artículos 23 a 29 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades** Locales **(ROF)**. Los grupos se constituyen mediante escrito presentado en la Secretaría General de la Corporación dentro de los **cinco días hábiles** siguientes a la sesión constitutiva del Ayuntamiento, firmado por todos sus integrantes y designando expresamente a su **Portavoz** y suplentes.

A nivel presupuestario, el Pleno municipal puede asignar a los grupos políticos una **dotación económica** integrada por un componente fijo (idéntico para todos los grupos) y un componente variable en función del número de miembros. La ley impone dos **prohibiciones absolutas** a estas asignaciones: no pueden destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo ni a la adquisición de bienes que constituyan activos fijos patrimoniales. Asimismo, los grupos políticos están legalmente obligados a llevar una **contabilidad separada** de estos fondos.

Respecto a la **naturaleza jurídica** de los grupos políticos, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia los conciben como una agrupación de concejales o comunidad de bienes sin personalidad jurídica propia, que actúa como instrumento de participación política. Sus actos políticos y de dimensión pública se someten al control de la **jurisdicción contencioso-administrativa**, mientras que sus relaciones privadas se rigen por el Derecho civil. Debe descartarse su consideración como órganos del partido por la prohibición constitucional del mandato imperativo consagrada en el **artículo 67.2 de la CE**.

Aquellos ediles que no se integren en el grupo político formado por la candidatura por la que fueron elegidos, o que abandonen dicho grupo de procedencia, adquieren la condición de **miembros no** adscritos (fenómeno ligado al transfuguismo). Conforme al **artículo 73.3 de la LBRL**, los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no pueden ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en su grupo originario. Aplicando la doctrina del **Tribunal Constitucional**, esta figura debe interpretarse conforme a las siguientes reglas:

- **Protección del núcleo del *ius in officium*:** El paso a la condición de no adscrito no puede mermar los derechos individuales derivados directamente del **artículo 23 de la CE**, como la integración en Comisiones Informativas o el ejercicio del derecho a voto e información.
- **Denegación de derechos de grupo:** Los no adscritos carecen de derecho a percibir la dotación económica atribuida a los grupos políticos o al uso de las infraestructuras asignadas a los **mismos**.
- **Prohibición de mejora discrecional:** No pueden ser nombrados para cargos de asignación discrecional del Alcalde que supongan una mejora política o económica respecto a su situación **anterior**, tales como Tenencias de Alcaldía, miembros de la Junta de Gobierno Local o titulares de delegaciones de competencias.

LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

1. Concepto, fundamento legal y límites de la participación vecinal

El marco normativo de la Administración local concibe a las entidades municipales como el núcleo primario de la representación política e institucional de la ciudadanía. En este sentido, el **artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)**, define a los Municipios como entidades básicas de la organización territorial del Estado y **cauces inmediatos de participación ciudadana** en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de sus colectividades. En concordancia con esta premisa, el **artículo 18.1 de la LBRL** consagra dentro del estatuto del vecino el derecho a participar en la gestión municipal conforme a lo establecido en las leyes y en aquellos supuestos en que los órganos de gobierno y administración soliciten la colaboración voluntaria vecinal.

Dentro de las modalidades participativas, cabe diferenciar entre aquellas formas de participación de carácter **orgánico** y aquellas otras que revisten una naturaleza **formal o sustantiva**. En cualquiera de los casos, el desarrollo de la participación ciudadana encuentra un límite legal infranqueable en el **artículo 69.2 de la LBRL**, el cual salvaguarda el principio de soberanía representativa al declarar el **mandato representativo irrenunciable** de los miembros integrados en la Corporación municipal.

Asimismo, la transparencia en el funcionamiento de los órganos colegiados constituye una garantía directa de la participación vecinal. El **artículo 70.1 de la LBRL** establece la regla general del carácter **público de las sesiones plenarias**, previendo únicamente la posibilidad de declarar el carácter secreto del debate cuando se pueda justificar la afectación de los derechos fundamentales protegidos en el **artículo 18.1 de la Constitución Española (CE)** —relativos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen—, requiriéndose para ello un acuerdo adoptado por **mayoría absoluta del Pleno**. Por otra parte, el derecho de los vecinos a ser informados y a participar en los procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas generales engarza directamente con el **artículo 105 de la CE**, cuyo contenido ha sido objeto de desarrollo a través de la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Reutilización de la Información (LTBG), la Ley del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la propia legislación reguladora del régimen local.

2. **Órganos e instrumentos de participación en el régimen común y en los Municipios de Gran Población**

   Para hacer efectiva la implicación ciudadana en la gestión pública municipal, el **artículo 70 bis.1 de la LBRL** impone a los Ayuntamientos la obligación de establecer y regular, a través de **normas de carácter orgánico**, los procedimientos y órganos adecuados para garantizar la participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local.

   En los **Municipios de Gran Población (MGP)**, regulados al amparo del Título X de la LBRL, la participación se articula de forma preceptiva a través de la creación de **distritos**, los cuales actúan como órganos de gestión desconcentrada orientados a aproximar la gestión municipal a la ciudadanía, sin menoscabo de preservar la **unidad de gobierno y gestión** de la Entidad Local. Dentro de esta misma arquitectura organizativa de los MGP se encuadra el **Consejo Social del Municipio** como órgano consultivo e institucional de participación, conviviendo con la implantación de otros **órganos complementarios** propios de los ayuntamientos de régimen común.

   De forma general para el conjunto de los municipios, el **artículo 24 de la LBRL** faculta al **Pleno corporativo** para acordar el establecimiento de **órganos territoriales de gestión desconcentrada**. La creación de estos órganos tiene por objeto facilitar la participación vecinal y optimizar la prestación de los servicios públicos, asignándoles la organización, funciones y competencias que determine el propio Ayuntamiento en atención a las particularidades del asentamiento de la población dentro del término municipal, debiendo respetarse en todo caso la unidad gubernativa y de gestión municipal.

3. **Mecanismos de democracia directa: iniciativa popular y consultas populares municipales**

   El ordenamiento de régimen local articula cauces de intervención directa a través de los cuales los vecinos pueden instar la actuación de la corporación o manifestar su criterio sobre materias de calado local:

   La iniciativa popular municipal

   Regulada en el **artículo 70 bis.2 de la LBRL**, faculta a los vecinos que gocen del **derecho de sufragio activo** en las elecciones municipales para presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias que sean de competencia municipal. Para la tramitación de estas iniciativas se exigen las siguientes condiciones imperativas:

   - **Firma de los interesados:** La iniciativa debe estar respaldada por un **porcentaje de firmas de vecinos** determinado reglamentariamente en función de la escala de habitantes del municipio.
   - **Debate y votación en el Pleno:** Las propuestas válidamente presentadas deben someterse preceptivamente a **debate y votación en el Pleno**, sin perjuicio de que la decisión final sea adoptada por el órgano municipal que ostente la competencia formal en la materia.

- **Informes de control legality y financiero:** Resulta obligatoria la emisión del **informe previo de legalidad por parte del Secretario** municipal; asimismo, se exige el **informe del Interventor** cuando la propuesta afecte directamente a derechos u obligaciones de contenido económico.

Las consultas populares municipales

El **artículo 71 de la LBRL** regula la posibilidad de someter a consulta pública de los vecinos los asuntos de especial relevancia para la comunidad local, ajustándose de forma estricta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. **Iniciativa y convocatoria:** Corresponde en exclusiva al **Alcalde** la propuesta y convocatoria formal de la consulta.
2. **Aprobación plenaria:** Se requiere un **acuerdo previo aprobado por mayoría absoluta del Pleno** corporativo.
3. **Autorización estatal:** Es indispensable contar con la **autorización expresa del Gobierno de la Nación**.
4. **Ámbito material:** Únicamente pueden ser objeto de consulta aquellos asuntos que sean de **competencia propia municipal**, tengan **carácter estrictamente local** y revistan **especial relevancia** para los vecinos.
5. **Exclusión expresa:** Quedan categóricamente excluidos de las consultas populares municipales todos los asuntos relativos a la **Hacienda local**.